ОРИГИНАЛ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ - ДОЛОМИТИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗПБ, ОТ НАХОДИЩЕ „МАЛЪК ГАЙТАНОВЕЦ", ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, СКЛЮЧЕН НА 6 ФЕВРУАРИ 2007Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И „ВАТИЯ" АД, ГР. СОФИЯ, ИЗМЕНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 30 ЮНИ 2010Г.

Днес, 20 януари 2017 г. в сградата на Министерството на енергетиката, на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 1042 на Министерския съвет от 5 декември 2016 г. и чл. 42 от Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - доломити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ, от находище „Малък Гайтановец", община Белово, област Пазарджик, сключен на 6 февруари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „Ватия" АД, гр. София, изменен с Допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г., между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова, наричан за краткост **„Концедент"**

и

"ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Самоков" № 28И, комплекс ЕСТЕ, представлявано от изпълнителния директор Георги Симеонов, наричан за краткост **„Концесионер",**

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - доломити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ, от находище „Малък Гайтановец", община Белово, област Пазарджик, се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 8 декември 2018 г.

Чл. 2. Срокът на концесията се продължава при условията на сключения на 6 февруари 2007 г. договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити - подземни богатства по чл.

2, т. 2 от ЗПБ, от находище „Малък Гайтановец", община Белово, област Пазарджик, изменен с допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г.

Чл. 3. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Агенция „Пътна инфраструктура" и в Министерството на енергетиката актуализиран цялостен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължението на концесионния договор. Неразделна част от проекта е теренно-ситуационен план на концесионната площ с нанесени отстояния от републиканските пътища и прилежащите им пътни съоръжения.

(2) В случай, че се констатира нарушение на изискванията за обслужващите зони на пътищата и пътните съоръжения по чл. 7, чл. 26, ал. 1, т. 2, б. „б" и чл. 53 от Закона за пътищата (ЗП), концесионерът следва да получи разрешение от Агенция „Пътна инфраструктура" за извършване на дейности в обхвата на обслужващата зона на републиканските пътища и прилежащите им пътни съоръжения съобразно изискванията на чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от ЗП.

(3) Проектът по ал. 1 става неразделна от част от концесионния договор след съгласуването му от министъра на енергетиката. В случая по ал. 2 проектът по ал. 1 се съгласува въз основа на разрешение, издадено от Агенция „Пътна инфраструктура" по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.

Чл. 4. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по опазване на околната среда за дейностите, заложени в актуализирания цялостен проект по чл. 3, ал. 1, които не са били обект на оценка по ОВОС и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектът по чл. 3, ал. 1 да бъде разработен в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца след подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Агенция „Пътна инфраструктура" и в Министерство на енергетиката актуализиран проект по чл. 8, ал. 2, т. 7 от концесионния договор, за техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор. Неразделна част от проекта е теренно-ситуационен план на концесионната площ с нанесени отстояния от републиканските пътища и прилежащите им пътни съоръжения.

(2) Проектът по ал. 1 става неразделна от част от концесионния договор след съгласуването му от министъра на енергетиката. В случая по чл. 3, ал. 2 проектът по ал. 1 се съгласува въз основа на разрешение, издадено от Агенция „Пътна инфраструктура" по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.

(3) Проектът по ал. 1 задължително съдържа информация за размера на финансовото обезпечение по чл. 23 от концесионния договор.

(4) Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния *обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове,* определени в съгласувания проект по ал. 1.

(5) Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на продължението актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

Чл. 6. В чл. 8, ал. 2 се създават нови т. 18, т. 19, т. 20 и т. 21 със следното съдържание:

„18. Да уведоми Областно пътно управление – Пазарджик (с копие до Агенция „Пътна инфраструктура" – София) за извършваните дейности, за осъществяване на контрол по компетентност;

19. Да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

20. При установено нарушение в ширините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пътищата и при неспазени изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата, концесионерът извършва рекултивация на нарушените терени;

21. Да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство".

Чл. 7. Член 18 се изменя така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в допълнителното споразумение към концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, съгласно приложение - образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства".

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период, като 4 (четири) на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база на неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниска от минималната цена за съответния продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и т. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – Приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.)."

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Концесионното плащане по ал. 2 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-малко от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „б" – варовици, доломити, мергели за индустриални цели и т. 4 от Методиката - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета, относно краткосрочната статистика."

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (тримесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 7500 тона/тримесечие добити доломити и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно ал. 3."

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Размерът на концесионното плащане по ал. 2 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 3 и ал. 4 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне."

6. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Годишното парично концесионно плащане се заплаща от концесионера на 4 (четири) вноски 4 (четири) пъти годишно до 15 (петнадесет) дни след изтичане на съответното тримесечие".

Чл. 8. Член 19 се изменя така:

„**Чл. 19** Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на община Белово част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС."

Настоящото допълнително споразумение съдържа 5 (пет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – доломити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ, от находище „Малък Гайтановец", община Белово, област Пазарджик, сключен на 6 февруари 2007 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „Ватия" АД, гр. София, изменен с допълнително споразумение № 1 от 30 юни 2010 г., и влиза в сила от 8 декември 2018 г.

Неразделна част от настоящия договор е образец-отчет за дължимото концесионно плащане за добив на подземни богатства.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

....

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

....

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД

ОБРАЗЕЦ-ОТЧЕТ ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Малък Гайтановец"
Подземно богатство:	доломити
Концесионен договор от:	…………………….. 2016 г.
Период на отчитане:	от…………..до…………..
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – тримесечие: януари – март; април - юни; юли – септември; октомври - декември.

СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ в МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие.

ОБРАЗЕЦ 1

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____________ДО _______________

(Чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство	тона	
2.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
3.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	4
4.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 2 х р. 3/100)	лв./т	
5.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 3, буква "б" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
6.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 4 от Методиката за базисната .... г.	лв./т	
7.	Индекс на изменение на цената на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали за .... г.		
8.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 2, т. 4 от Методиката за .... г. (р. 5 х р. 7)	лв./т	
9.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 1 х по-голямата стойност от р. 4, р. 5 и р. 8)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
10.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/3 мес.	7 500
11.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 4 от договора за концесия (р. 10 х по по-голямата стойност от р. 5 и р. 8)	лева	
12.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 9 и р. 11), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 12 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община Белово (р. 12 х 50%)	лева	
13.	Дължимо ДДС (р. 12+20%)	лева	
14.	Обща сума за внасяне (р. 12+р. 12)	лева	

ДАТА:______________ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР:

____
(подпис)

(име, фамилия, длъжност)

Забележка:

1. КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.

2. "Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 2, т. 4 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.).

От началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение, променящ на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика е сменена базисната година за Краткосрочната бизнес статистика, която вече е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1165/98 „на всеки пет години държавите-членки пребазират показателите, като използват за базови години годините, които завършват на 0 или 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани на новата базова година до три години след края на настоящата нова базова година."